

0090461-53.2009.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... o sobredito veículo, objeto do furto ocorrido nas circunstâncias descritas no primeiro parágrafo, coisa que sabia ser produto de crime, eis que a numeração do chassi e do motor encontrava-se adulterada, conforme comprovado parcialmente (fls. 30/34), ele que, em agosto do mesmo ano, alegou ter adquirido de pessoa desconhecida referida motocicleta.

A denúncia foi recebida no dia 26 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0090461-53.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0090461-53.2009.8.26.0050_Controle 2009/001868

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio Ribeiro de Macedo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MÁRCIO RIBEIRO DE MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 25 de abril de 2008, por volta das 20h00min, na Rua Luís Romanini, numeral 171, nesta cidade e comarca de São Paulo, indivíduos não identificados teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, da vítima Edson Fernando Escames, a motocicleta da marca Honda, modelo Falcon NX-4, ano 2000, cor prata, placas CGK 9984, São Paulo - SP, conforme noticiado no BO 2477/2008, do 70º DP - Vila Ema (fls. 38/40).

Consta ainda que, no dia 24 de dezembro de 2008, por volta das 12h50min, na Rua Solidônio Leite, 2508, Parque São Lucas, nesta cidade e comarca da Capital, MÁRCIO RIBEIRO DE MACEDO, conduzia o sobredito veículo, objeto do furto ocorrido nas circunstâncias descritas no primeiro parágrafo, coisa que sabia ser produto de

crime, eis que a numeração do chassi e do motor encontrava-se adulterada, conforme comprovado parcialmente (fls. 30/34), ele que, em agosto do mesmo ano, alegou ter adquirido de pessoa desconhecida referida motocicleta.

A denúncia foi recebida no dia 26 de janeiro de 2010 (fl. 72).

O réu foi citado por edital (fl. 85), não constituiu advogado sendo determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, no dia 27 de maio de 2010 (fl. 102).

O réu foi devidamente citado (fl. 135), apresentando resposta à acusação (fl. 154), voltando o processo a correr em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 137).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 155), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de outubro de 2022, às 13h45min, na modalidade presencial (fls. 141/142).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha policial militar.

Antes do início do interrogatório, a defesa observou que o processo ficou suspenso por mais de 11 anos, portanto, aplicando-se a Súmula 415 do STJ, o prazo prescricional voltou a correr em 26 de maio de 2018. Assim, caso a condenação fosse pela pena mínima, o processo estaria prescrito, pois houve decurso de prazo superior a 04 anos.

O Ministério Público acompanhou a defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Assiste razão à Defesa.

Observo que o acusado era primário no momento em que teria praticado o suposto crime.

No mais, ainda que reprovável a conduta, certo que, em caso de condenação, a pena fixada certamente seria inferior a 02 anos.

No mais, observo que o processo foi suspenso em 27 de maio de 2010 com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 102). Por sua vez, com base na Súmula 415 do STJ, a prescrição voltou a correr em 26 de maio de 2018.

Diante disso, considerando que entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 26 de janeiro de 2010 (fls. 72) e a prolação da sentença publicada nesta data, portanto em 20 de outubro de 2022, decorreu período superior a 04 anos, sem interrupções; certo o decurso do prazo prescricional em 26 de janeiro de 2021.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MÁRCIO RIBEIRO DE MACEDO, com fundamento nos artigos 109, inciso IV, 110, §1º e 119, todos do Código Penal e na Súmula 415 do STJ.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA